رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٠٠٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٩١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٥هـ

المَوضُوعَاتُ

اختصاص - ولائي - منازعات عقارية - ملكية العقار.

مطالبة المدعين إلزام المدعى عليها بتسليمهم الأراضي الممنوحة لمورثهم - تضمن النظام اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق متصل به - حقيقة دعوى المدعين متعلقة بنزاع في ملكية الأراضي محل الدعوى - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها أن وكيلة المدعين تقدمت بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٦/٤هـ، جاء فيها: أن المدعى عليها قامت بتطبيق منحة مورث موكليها (...) رحمه الله، الصادرة بالأمر السامي رقم (...) وتاريخ ١٣٩٩/٦/١٢هـ وذلك بالمخطط المعتمد رقم (...) في منطقة الجبيل

بعدد (٣٧٢) قطعة أرض، وقد رفضت المدعى عليها تسليم الورثة ما تم تخصيصه لهم ولم يتم الرد على طلبهم، وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكليها (٣٧٢) قطعة أرض الممنوحة لمورثهم. فأحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة، وعُقد لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعين عن دعوى موكليها؟ فأحالت إلى صحيفة الدعوى المقدمة ومرفقاتها. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعون يبتغون من إقامة دعواهم إلزام المدعى عليها بتسليمهم (٣٧٢) قطعة أرض الممنوحة لمورثهم، وبما أن الاختصاص الولائي يعد من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة بحثها ابتداءً باعتبار أنه من النظام العام، وقد استقر قضاء محاكم ديوان المظالم على أن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى يأتي سابقاً على النظر في شكلها أو الخوض في موضوعها، وتقضي فيه الدائرة ناظرة الدعوى من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم باعتبار أن المسائل الإجرائية وخاصةً ما يتعلق بالنظام العام كمسائل الاختصاص والقبول تعد من الأمور التي تتصرف فيها جهة القضاء وحدها. وبعد الاطلاع على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية

وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك"، وبما أن حقيقة دعوى المدعين تتعلق بملكية الأراضي محل الدعوى؛ ما تكون معه هذه الدعوى خارجةً عن اختصاص محاكم ديوان المظالم.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى رقم (١٢٠٠٤) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من ورثة (...) ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.